قوانين وتشريعات

هندسية

Dr. Abeer Serag El Deen

المحاضـــــــــــرة الاولـــــــــــى

الباب الاول

القانون

وهو مجموعه من اللوائح و القواعد التى تنظم سير العمل و تحفظ النظام و بدونها تعم الفوضى و يغيب

الفرق بين القانون والتّشريع

يستخدِم أغلب الأشخاص هذين المُصطلحين للدّلالة نفسها الا ان

- شُّمول
- صدر
- نابة
- وضوع
- الا خدام

فُروع القانون

القانون العام

هو مجموعة من القواعِد والأنظِمة التي تُنظِّم العلاقات بين طرفين أحدهما له السّيادة على الآخر

امثله

- القانون الدُّستوري
- القانون المالي
- القانون

القانون الخـــاص

هو مجموعة من القواعِد والأنظِمة التي تُنظِّم العلاقات بين طرفين ليس لأحدهما

امثله

- قانون العقود والتجارة
- قانون الملكية
- قانون المواريث
- قانون الأحوال

أهداف القانون

- **تحقيق الأمن للأفراد**

عن طريق منع وقوع الاعتداءات بين أفراد المُجتمع

- **تحقيق العدْل بين الأفراد**

عن طريق تحقيق المُساواة ورفع الظُّلم عن المظلومين

- **تحقيق الاستقرار**

يُحقِّق القانون الاستقرار عن طريق عُموميّة القاعِدة القانونيّة وتجريدها

- **تحقيق الأهداف الاقتصاديّة**

عن طريق التّجاوب مع الضّرورات الاقتصاديّة،

- **تحقيق الأهداف السِّياسيّة**

النّظام القانوني يُحدّد ويُسيّر بطريقة تتفق مع النظام السياسي خاصة في المجتمعات الدّيمقراطيّة

الدستـــــــــــور

يُعرّف الدستور بأنّه مجموعة من المذاهب والممارسات التي تشكل المبدأ

خصائص الدستور



- ✓ أن يكون ملزماً لكلّ فردٍ في البلد، بما في ذلك مؤسسات القانون العام
- ✓ أن يتعلق ببنية وعمل المؤسسات الحكومية والسياسية، وحقوق المواطنين
- ✓ أن يستند إلى الشرعية العامة.
- ✓ يكون تغييره أكثر صعوبةً من القوانين العادية، فالاستفتاء مطلوب، ولتغيير القانون يجب الحصول على ثلثي الأصوات
- ✓

أهمية الدستور الديمقراطي

- o ترسيخ مبادئ الدستور من خلال وضع الشعب لآليةٍ تضمن إنفاذ الدستور، ومنع الحكومة من تغييرها.
- o امتلاك الشعب الحق في وضع حدودٍ دائمةٍ على حكومته
- o احترام الحكومة لحقوق الفرد الفردية، مثل:
  - ✓ الحق في الممارسات الدينية
  - ✓ والتعبير عن الذات
  - ✓ وانتقاد الحكومة
  - ✓



©greet2k.com